

GOBIERNO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN, representado por su Alcalde, Hon. Miguel Romero Lugo	CASO NÚM.: SJ2025CV00617
<i>Peticionario</i>	SALA:
v.	SOBRE: Procedimiento Especial, Solicitud de Paralización al no contar con un Permiso Único y operar sin permisos, Artículo 8.4A Ley Núm. 161-2009, según enmendada
CARLOS ROSALY MOLINA H/N/C TALLER Y PIEZAS ROSALY; FULANO DE TAL	
<i>Peticionada</i>	

MOCIÓN INFORMATIVA Y REITERANDO SOLICITUD PARA QUE SE TOME CONOCIMIENTO JUDICIAL DE SENTENCIA

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece el Municipio Autónomo de San Juan, (en adelante el “MASJ” y/o “Municipio”), representado por su Alcalde, el Hon. Miguel Romero Lugo, por conducto de la representación legal que suscribe y, muy respetuosamente, expone, alega y solicita:

1. El pasado 27 de enero de 2025, se presentó la *Petición* de epígrafe. (SUMAC Núm. 1)
2. En esa misma fecha, este Tribunal expidió el emplazamiento correspondiente para la parte peticionada; así como una Orden y Citación para la vista del próximo 20 de febrero de 2025 a las 2:00 p.m., a través de ZOOM. (SUMAC Núm. 3).
3. Luego de algunos trámites procesales, se recalendarizó la vista para el próximo 28 de febrero de 2025 a las 10:00 a.m., a través de ZOOM. (SUMAC Núm. 14).
4. Conforme a lo anterior, el MASJ informa que, con fecha del 24 de febrero de 2025, la parte aquí peticionada presentó, a través del Single Business Portal (en adelante “SBP”), una nueva solicitud de Permiso Único (en adelante “PU”) con el número 2025-619236-PU-391691.
5. Conforme lo establece la Ley 161-2009, según enmendada, conocida como la *Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico* (en adelante Ley 161-2009), el “Permiso Único” se define como el “[...] **Permiso para el inicio o continuación de la operación de un negocio**, construcción y/o actividad incidental al mismo en el que se consolida permisos, licencias, autorizaciones o certificaciones, el cual será expedido por la Oficina de Gerencia de Permisos, o los Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la V, conforme a lo dispuesto en el Capítulo VIII de esta Ley. [...]” (énfasis nuestro)
6. De igual forma, el Artículo 8.4A de la Ley 161-2009, establece:

[...] Todo edificio existente o nuevo, con usos no residenciales, así como **todo negocio nuevo o existente, obtendrá el Permiso Único para iniciar o continuar sus operaciones**, el cual incluirá: permiso

de uso; certificación de exclusión categórica; certificación para la prevención de incendios; certificación de salud ambiental; licencias sanitarias; y cualquier otro tipo de licencia o autorización aplicable requerida para la operación de la actividad o uso del negocio. El propósito del permiso único es consolidar e incorporar trámites en una sola solicitud, para simplificar los procedimientos y reducir el tiempo de evaluación y adjudicación de las solicitudes requeridas para iniciar o continuar la operación de un negocio. Disponiéndose que la Oficina de Gerencia de Permisos será la entidad encargada de expedir las certificaciones y licencias necesarias para la expedición de un Permiso Único.

Sólo podrá solicitarse un Permiso Único cuando se incluya como parte de la solicitud, la autorización para el uso del negocio o proyecto. Toda persona que posea un permiso de uso vigente, al solicitar una enmienda o cambio de nombre, presentará una solicitud de Permiso Único. El Permiso Único tendrá la vigencia que se establezca en el Reglamento Conjunto. Previo a la renovación de un Permiso Único, se requerirá una inspección por la Oficina de Gerencia de Permisos, Profesional Autorizado o el Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a V. El Reglamento Conjunto deberá especificar la magnitud y rigurosidad de dichas inspecciones, con el propósito de garantizar que la actividad está cumpliendo con los requerimientos estatutarios y reglamentarios. [...] (énfasis nuestro)

7. A consecuencia de lo anterior, la presentación de una solicitud de un Permiso Único es una admisión de parte conforme lo establece la Regla 803 de las de Evidencia; por lo que aplica el axioma *admisión de parte, relevo de prueba*. Por lo tanto, resulta innecesario requerir y/o presentar prueba de que a esta fecha el peticionado opera un taller de mecánica, taller de hojalatería y/o *junker* sin el correspondiente Permiso Único.

8. Peor aún, la mera presentación de la solicitud del Permiso Único, por sí solo no implica que necesariamente que se expide el mismo. Es decir, el hecho que se presente una solicitud demuestra que en efecto la parte peticionada se encuentra desprovisto de un Permiso Único, según requiere la Ley 161-2009. De igual forma, nótese que el PU no podrá ser expedido sin demostrar la correspondiente titularidad de la propiedad y/o terreno en donde ubica el negocio del copeticionado, Taller y Piezas Rosaly.¹

9. A consecuencia de todo lo antes expuesto, la parte compareciente aprovecha el presente escrito para reiterar nuestra solicitud de que se tome conocimiento judicial de la Sentencia, de conformidad con la Regla 203 de las Reglas de Evidencia, en la que se determinó que la titularidad de la propiedad es del Municipio Autónomo de San Juan. Dicha Sentencia fue emitida el pasado 30 de septiembre de 2024, por el Honorable Juez Raúl Candelario en el caso K PE2008-3007. Véase Anejo Núm. 1. (Sentencia)

¹ Precisamente por no haber presentado evidencia de titularidad del predio de terreno donde ubica el taller en cuestión, fue que la solicitud de Permiso Único, caso núm. 2023-480813-PU-204641, quedó archivada por sistema el 9 de febrero de 2024, dado a que no se culminó el trámite pues la parte proponente no presentó evidencia de titularidad sobre la propiedad en cuestión, catastro 062-000-003-17.

10. Por tanto, conforme a la admisión de parte realizada por el Peticionado al presentar la solicitud del Permiso Único, el pasado 24 de febrero de 2025 y obligar al MASJ a ver la vista en su fondo, pone en manifiesto la temeridad de la parte peticionada en vez de allanarse al cese del uso de la Propiedad ubicada en la Bda. Bechara #8, Calle Principal, San Juan, PR como un taller de mecánica, hojalatería y/o *junker*, por no contar con el correspondiente PU.

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente de este Honorable Tribunal que tome conocimiento de lo anterior, declare Con Lugar la presente Moción, tomando conocimiento judicial de la Sentencia del 30 de septiembre de 2024; junto a cualquier otro pronunciamiento que en derecho, justicia y equidad proceda.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En Guaynabo, Puerto Rico, hoy 26 de febrero de 2025.

El Municipio no cancela sello o arancel por disposición de los Artículos 1.055 y 2.113 del Código Municipal de P.R. (Ley Núm. 107-2020, según enmendada). 21 L.P.R.A. §§ 7086, 7335.

ALDARONDO & LÓPEZ BRAS, LLC

Abogados de la Parte Peticionaria

ALB Plaza, Suite 400

16 Carretera #199-

Guaynabo, Puerto Rico 00969

Teléfono: (787) 474-5447

E-mail: alb@alblegal.net

f/ Simone Cataldi Malpica

SIMONE CATALDI MALPICA

RUA Núm. 13072

Email: scataldi@alblegal.net

f/ Diorangelis Santos Rivera

DIORANGELIS SANTOS RIVERA

RUA Núm. 18470

Email: dsantos@alblegal.net